

עין משפט ונר מצוה

קבט א מיי פ"ב מהל' שמיטה הלט"ו סמג עשין סג טוש"ע יו"ד ס" ד סעי' א':

קל ב מיי שם הלכה טו טוש"ע שם סעי' ב ולחומה':

קלא ג מיי פ"ב מהל' גירושין הל"ב סמג

עשין נ טוש"ע אה"ע ס" קמא סעיף טו:

קלב ד מיי שם הל"ג טוש"ע שם סעי' ז:

קלב ה מיי פ"ט מהל' תרומות הל"ו:

קלד ו מיי פ"ד מהל' זביה הל"ג סמג

עשין פט טוש"ע ח"מ ס"י נמה סעי' יא':

קלה ז מיי פ"ב מהל' שמיטה הל"ד סמג

עשין סג טוש"ע יו"ד ס" ד סעיף ה':

רבינו גרשום

כלומר אבל בשתי עבודות פסל לזרוק דמה ולהקטיר חלבה ואילו הן ארבע עבודות קבלה הולכה וזריקה והקטירה: שחטה ואח"כ חוישב עליה. כלומר ששחטה ח' רצה לשחוק בה כלומר ואין כותבין. (כלומר) שאינו עושה אלא שחוק: והוינן בה מעשה לסתור כלומר ברישא אמרינן רצה לשחוק בה ובסיפא אמר חזי גט: אם הוכיח סופו על תחילתו היה זה גט. כלומר כגון הכא דעלה לגג ונפל ומת: אמר רשב"ג אם מעצמו נפל הרי זה גט. כלומר דהוכיח סופו על תחילתו הכא גמי שחט ואח"כ חוישב הוכיח סופו על תחילתו ופסול: אם היה רבו שני כהן כו'. כלומר: שהרי הן שלו וקנאן: ורשב"ג סבר הוכיח סופו על תחלתו. כלומר כשם שאמר הוכיח סופו על תחלתו לענין עבדים כך אמרינן סופו על תחילתו לענין שחיטה: הלכה כר' יוסי כלומר כר' יוסי כלומר כר' יוסה אמר שמואל רב יהודה אמר שמואל לן בה למחשבתו דנכרי: יהב ליה זוזא וזוא לטבח ישראל מאי כלומר שיהא לו חלק בבהמה ששוחט: דלא מצי מדחי ליה אסור. כלומר דאמרינן מחשבתו לע"ז ואי לא א"ל רישא והרי כלומר א"ל אם אתה רוצה לקבל זוזא לחיי ואי לא הכה ראשך בהו.

אומר כיון שאמר הלה אי אפשי בהן כבר זכו בהן יורשין והוינן בה לת"ק אפילו עומד וצווח אמר רבה ואיתימא רבי יוחנן בצווח מעיקרא דכ"ע לא פליגי דלא קנה בשותק ובסוף צווח דכ"ע לא פליגי דקנה ויכ פליגי שזיכה לו ע"י אחר ושתק ולבסוף צווח ת"ק סבר מדשתיק קננהו והאי דקא צווח מיהדר קא הדר ביה ורשב"ג סבר הוכיח סופו על תחילתו והא דלא צווח מעיקרא סבר כי לא אתי לידיה אמאי אצווח אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי יוסי הנהו טייעי דאתו לציקוגניא יהיב דיכרי למבחי ישראל אמרו להו דמא ותרבא לדידן משבא ובישרא לדידכו שלחה רב טובי בר רב מתנה לקמיה דרב יוסף כי האי גוונא מאי שלא ליה הכי א"ר יהודה אמר שמואל הלכה כרבי יוסי א"ל רב אחא בריה דרב אריא לרב אשי לר"א יהיב ליה זוזא לטבח ישראל מאי אמר ליה חזינן אי איניש אלמא הוא דלא מצי מדחי ליה אסור ואי לא א"ל רישך והר: **בַּתְנִי'** יהשוחט לשם הרים לשם גבעות לשם ימים לשם נהרות לשם מדברות שחיטתו פסולה

לר"א יהיב ליה זוזא לטבח ישראל מאי אמר ליה חזינן אי איניש אלמא הוא דלא מצי מדחי ליה אסור ואי לא א"ל רישך והר: **בַּתְנִי'** יהשוחט לשם הרים לשם גבעות לשם ימים לשם נהרות לשם מדברות שחיטתו פסולה

- ↑ נראה דל"ל ששחטה סתם בלא מחשבה.

למ:

מקום שאין מחשבה פוסלת בחולין אלא בשתי עבודות. פירש בקונטרס בשמיטה וצוריקה ^(א) דכתיב וקשה לריצ"א דצוריקת דם לעזות כוכבים לא מיתסר זשר כדמוכה לקמן גבי הנהו טייעי דיהבי דיכרי לטבחי ישראל ואמרי להו דמא ומרבא לדידן ובישרא לדידכו ומסיק דכשרה דהלכה כרבי יוסי דזה מחשב וזה עובד לא אמרינן וזמה שזרקו דם לעזות כוכבים אחרי כן לא חיישין עוד תניא כהדאי בתוספתא אס מששחטה זרק דם לעזות כוכבים והקטיר חלצה לעזות כוכבים זה היה מעשה בקיסרי ולא אמרו זה לא איסור ולא היתר והיינו משום שהוכיח סופו על תחלתו כדנסמוך אבל צוריקה מיהא לא מיתסרא וז"ל נהי דזהמה לא מיתסרא דם מיהא איתסר:

עד כאן לא קא שרו רבנן אלא דלא שמעינן דחשיב. וללשנה בתרא דלעיל ע"כ לא שרו רבנן אלא זזה מחשב וזה עובד אבל הכא אותו עצמו ששחט זרק אחרי כן דם לעזות כוכבים: **אם** היה רבו שני כהן **אובל בתרומה.** בפרק המביא אשם תלוי (כריתות דף כד:) מפרש דקסברי רבנן המפקיר עצדו ילא לחירות ולכ"ן גט שחרור ומעוכב גט שחרור אולכ בתרומה: **כי לא אתי לדידיה אמאי אצווח.** הא דעמי כפ"ק דצ"מ (דף ו.) תקפה אחד בפנינו מהו ומוקי בשחק ולנסוף אווה שפיר בעי צין לר"ש צין לרבנן דהאי טעמא כי לא אתי לידיה אמאי אלוות לא שייך התם ואיכא טעמא אחרינא התם דקסבר אמאי אלוות הא קא חזי ליה רבנן: **רישך** והר. אפילו למ"ד מעות צעוד כוכבים קונות הכא ואי אלמא הוא אסור מדרבנן ואפילו למ"ד כפ' שני דצבורות (דף יג.) דמשיכה צעוד כוכבי קונה ולא מעות: הא

השוחט פרק שני חולין

חולין. לענין עזות כוכבים שאין מחשבה פוסלת בהן כד' עזדות אלא בשנים בשמיטה וצוריקה דהני הוא דכתיבן (שמות כב) וזבח לאלהים יחרם כל אסך נסכיהם מדם (מהל"ס טו) אבל קבלה והולכה לא כתיב זהו והקטרה אע"ג דשייכא בעזות כוכבים מיהו לאו לא כתיב זהו והקטרה אע"ג דשייכא בעזות כוכבים מהיו לאו

מקום שאין מחשבה פוסלת בחולין אלא בשתי עבודות אינו דין שלא יהא הכל הולך אלא אחר השוחט תניא כוותיה דרבי יוחנן ^(ב)השוחט את הבהמה לזרוק דמה לעבודת כוכבים ולהקטיר חלבה לעבודת כוכבים הרי אלו זבחי מתים בשחטה ואח"כ חישב עליה זה היה מעשה בקיסרי ולא אמרו בה לא איסור ולא היתר אמר רב חסדא לא אמרו בה איסור משום כבודן דרבנן לא היתר משום כבודו דרבי אליעזר ממאי דלמא עד כאן לא קאמרי רבנן התם אלא דלא שמענא דחשיב אבל הכא דשמענא דחשיבי הוכיח סופו על תחלתו אי גמי ע"כ לא קאמר ר"א התם אלא גבי עובד כוכבים דסתם מחשבת עובד כוכבים לעבודת כוכבים אבל ישראל הוכיח סופו על תחלתו לא אמרינן אלא אמר רב שיזבי לא אמרו בה היתר משום כבודו דרשב"ג הי רשב"ג אילימא רשב"ג דגיטין ^(ג)דתנן הבריא שאמר כתבו גט לאשתי רצה לשחק בה ומעשה בבריא שאמר כתבו גט לאשתי ועלה לגג ונפל ומת אמר רשב"ג יאם מעצמו נפל ה"ז גט ואם הרוח דחתו אינו גט והוינן בה מעשה לסתור חסורי מיחסרא והכי קתני אם הוכיח סופו על תחלתו ה"ז גט ומעשה גמי בבריא שאמר כתבו גט לאשתי ועלה לגג ונפל ומת אמר רשב"ג אם מעצמו נפל ה"ז גט ואם הרוח דחתו אינו גט ודלמא שאני התם דקאמר כתבו אלא אמר רבינא משום כבודו דרשב"ג דהכא ^(ד)דתניא הבורח נכסיו לאחרים והיו בהן עבדים ואמר הלה אי אפשי בהן אם היה רבו שני כהן הרי אלו אובלין בתרומה רבן שמעון בן גמליאל

אומר כיון שאמר הלה אי אפשי בהן כבר זכו בהן יורשין והוינן בה לת"ק אפילו עומד וצווח אמר רבה ואיתימא רבי יוחנן בצווח מעיקרא דכ"ע לא פליגי דלא קנה בשותק ובסוף צווח דכ"ע לא פליגי דקנה ויכ פליגי שזיכה לו ע"י אחר ושתק ולבסוף צווח ת"ק סבר מדשתיק קננהו והאי דקא צווח מיהדר קא הדר ביה ורשב"ג סבר הוכיח סופו על תחילתו והא דלא צווח מעיקרא סבר כי לא אתי לידיה אמאי אצווח אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי יוסי הנהו טייעי דאתו לציקוגניא יהיב דיכרי למבחי ישראל אמרו להו דמא ותרבא לדידן משבא ובישרא לדידכו שלחה רב טובי בר רב מתנה לקמיה דרב יוסף כי האי גוונא מאי שלא ליה הכי א"ר יהודה אמר שמואל הלכה כרבי יוסי א"ל רב אחא בריה דרב אריא לרב אשי לר"א יהיב ליה זוזא לטבח ישראל מאי אמר ליה חזינן אי איניש אלמא הוא דלא מצי מדחי ליה אסור ואי לא א"ל רישך והר: **בַּתְנִי'** יהשוחט לשם הרים לשם גבעות לשם ימים לשם נהרות לשם מדברות שחיטתו פסולה

שנים

חולין. לענין עזות כוכבים שאין מחשבה פוסלת בהן כד' עזדות אלא בשנים בשמיטה וצוריקה דהני הוא דכתיבן (שמות כב) וזבח לאלהים יחרם כל אסך נסכיהם מדם (מהל"ס טו) אבל קבלה והולכה לא כתיב זהו והקטרה אע"ג דשייכא בעזות כוכבים מיהו לאו לא כתיב זהו והקטרה אע"ג דשייכא בעזות כוכבים מהיו לאו

עזודה היא לאפסודי בהמה משום הקטר חלצה לעזות כוכבים היכא דלא נשחטה ולא מרק דמה לעזות כוכבים דהא אפילו בפנים לא מפסיל קרצן אס חישב על אכילת זשר בשעת הקטר חלצים: **ואח"כ חישב עליה.** לזרוק דמה או להקטיר חלצה: **משום כבודן דרבנן.** דאמרי לא אמרינן סתם מחשבת עובד כוכבים ! לעזות כוכבים והאי גמי אף על גב דאיגלאי מילתא דמומר ! הוא לא אמרינן מסתמא כי שחטה כרישא להכי שחטה דסתם מחשבתו לעזות כוכבים לא אמרינן: **אלא דלא שמעינא דחשיב.** לא בתמלה ולא כסוף: **אלא גבי עובד כוכבים.** דבשעת שמיטה בחוקת עובד כוכבים הו: **אבל ישראל.** כיון דהוי בחוקתו בשעת שמיטה: **הוכיח סופו לא אמרינן.** דדלמא אחר השמיטה נכנס צו יהי"ר והמיר דמוי: **דרשב"ג.** דלמר הוכיח סופו על תחלתו: **הכריז שאמר כתבו גט לאשתי.** ולא אמר כתבו ומנו והלך לו: **רצה לשחק בה.** שלא תפזיר צו לתת לה גט לפוטרה מיבס אס ימות והפליגה דבזרים ואין אלו נעשין שלוחו לגרש דהא לא אמר מתו. להכי נקט כריא דלילו מסוכן קיימא לן הלכה כר"ש שזורי דלמר כותבין ונותנין דתנן (גיטין דף סה:) בראשונה היו אומרים היוצא בקולר ואמר כתבו גט לאשתי אע"פ שלא אמר תנו הרי אלו כותבים ונותנים שמפני שהיה צהול על מיתתו לא הספיק לגמור דצריז וחזרו לומר אף המפרש והיוצא שייאר ר"ש שזורי אומר אף המסוכן וא"ר חננאל הלכה כר"ש שזורי: **ונפל ומת.** וכבר כתבו ומתו ועדים גט לאשמו: **אם מעצמו נפל.** ודאי מתחלה היה דעתו לעלות ולפול וה"ל צהול כמסוכן: **מעשה לפסור.** הא אמרת רישא רצה לשחק בה ולא נתת חילוק דבדר: **ודילמא שאני הסס דקאמר.** כרישא כתבו ואיכא ק'תא הוכחה בתמלה ונפילתו גלויי מילתא בעלמא הוא דהאי דלמר דכרישא כתבו ע"מ ליתן קאמר: **ואמר פלו.** זה שניתנו לו: **אי אפשי.** אין ראוני: **אם היה רבו שני כהן.** זה האומר אי אפשי בהן על כרחו שלו הן ויאכלו בתרומה ולקמיה פריך ואפילו עומד וזווח: **כבר זכו בהן יורשי ראשון.** שהוא ישראל: **אפילו עומד וזווח.** בתמיה והיכן מצינו

מקבל מתנה בעל כרחו: **בשותק.** וקבל השטר: **שזיכה לו ע"י אחר.** שמסר שטר המתנה לאחר בפניו ואמר לו זכה בשטר זה לשם פלוני: **כרבי יוסי.** דאין הכל הולך אלא אחר השוחטו ואפילו שמעיניה דחשיב לא פסיל: **טייעי.** ישמעאלים ואיןן אובלין אלא זשר שחטה ואפילו היא מתה מאליה שחט אותה לאוכלה וכן דרכן: **דיכרי.** אילים: **דמא ומרבא לדידן.** לעזות כוכבים דמתוך שהיו טרודים בעסקיהן היו נותנין לטבחי ישראל לשחוט ולהפשיט: **כרבי יוסי.** ומותרין: **לר"א.** דאמר מחשבת עובד כוכבים לעזות כוכבים פוסלת שחיטת ישראל אפילו אין לו זה אלא דבר מועט: **יהיב ליה.** עובד כוכבים זוזא לטבח ישראל בשביל זשר ואמר לו כשתשחוט בהמתך תן לי דיכיר זה זשר מי מיתסר כו"י בהמה זכרי מי אמרינן כי אמר רבי אליעזר היכא דהואי בהמה בשותפות מכי זבונה מעיקרא או שהיתה כולה של עובד כוכבים ונתנה לישראל חוץ מחצר כד שלה אבל כי האי גוונא לא או דלמא לא שזא: **אי איניש אלמא.** האי עובד כוכבים ולא מצי האי ישראל לנחוייה אס היה רוצה להחזיר לו דינר שלו אישתתה דקנייה גמורה היא: **ואי לא מצי א"ל רישך ורבי.** הרי ראשך והרי הר הכה זה על זה או קבל דינר שלך וכיון דמצי לדחויי ואשתתה דכי שחיט ישראל לאו אדעתא דעובד כוכבים קשחיט ואינו נעשה שלוחו על כרחו דמימר אמר האי ישראל אי בעינא מהדרנא ליה זוחיה הילכך שריא ואי בעי יהיב ליה ואע"ג דק"ל (בכורות דף יג.) מעות העובד כוכבים קונות ויש לו חלק בה מיהו ישראל כי שחיט מסלק ליה לעובד כוכבים ואינו נעשה שלוחו דא"ל לא לעותי שיתפתקין אבל בחינש אלמא על כרחו שחיטה אף בשבילו היא ועובד כוכבים מחשב עליה: **בַּתְנִי'** לשם ימים. שעשה הם עזות כוכבים:

שנים

מסורת הש"ס

- ↑ [תוס' פ"ב ה"ד ע"ש],[
- ↑ [זבחים ב: גיטין סו.
- ↑ דברים מת.], א גיטין סו.,
- ↑ ב"ב קלח. כריתות כד:,
- ↑ בס"א: גוי, וכן להלן,
- ↑ בס"א: דמשומד,
- ↑ בס"א: פ"ה"ר ונשתמד,
- ↑ [ג"ץ כולה],

הגהות הב"ח

(א) תוס' ד"ה מקום וכו' בשמיטה וצוריקה דהני הוא דכתיבי וקשה:

מוסף רש"י

רצה לשחק בה. הואיל ולא אמר מתו (גיטין סו.), אם מעצמו נפל הרי זה גט. דלעוו מתחילה היתה לכן וסופו הוכיח והוא ליה כמפרש ומסוכן (שם.) מעשה לסתור. רישא מנא לא אמר כלום ואח"כ מנן חילוק צין מעצמו נפל ויפן דמתו הרוח (שם.) הבורח נכסיו. כפי מרע (כריתות כד.). והיו בהן עבדים. ומתוך כך זווח שאזר רוצה לזון העבדים, דלפילו למ"ד יכול הרב לומר לעבד עשה עמי ואני זקי, אפילו הכי לא יחא ליה לעשות כן (רשב"ם ב"ב קלח.). רבו שני. מקבל מתנה (שם.) אובלין בתרומה. מחמת השני, דודאי קנה וכתיב וכהן כי יקנה נפש קטין כספו הוא יאכל צו (שם.) זכו בהן יורשין. כלומר ראשון או יורשין שלו (שם.) הוכיח סופו על תחילתו. שלא מפרש על תחילתו. (כריתות כד:) הוכיח סופו שזווח על השמיטה שבתמלה, דלא בתמלה כמתנה, אלא להכי שחק דגנאי הוא לזווח כל זמן שלא הגיע מתנה לידו (רשב"ם שם.)